

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 경미한 계약변경 시 엔지니어링손해배상공제료 조정 불필요

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 제○발전소 ◆부,

제●발전소 ☒부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 제○발전소 ◆부는 기기/전기/계측설비 관리감독 및 엔지니어링 업무, 배관 및 설비 보온재 전면 교체 및 신규설치, 기기방호도장 등의 업무를 담당하고 있으며, 제●발전소 ☒부는 안전/기기/검사 프로그램 운영, 가동중정비관련 프로그램 주관, 프로그램 관련 공사 및 용역 주관 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에 따르면, “엔지니어링사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 한다.”고 되어 있고,

“엔지니어링사업자는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 제1항에 따른 엔지니어링사업 대가에 계상(計上)하여야 한다.”고 되어 있다.

그리고, 같은 법 시행령 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조(엔지니어링 사업자의 손해배상보험·공제 가입)에 따르면, “제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보험 또는 공제의 가입금액 산출방법·가입절차 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.”고 되어 있다.

산업통상자원부고시 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제6조(보험 또는 공제 가입금액)에 따르면, “발주청은 계약금액이 증감된 경우 엔지니어링사업자로 하여금 증감된 순계약금액만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액하게 하여야 한다. 다만, 계약금액이 증감되는 경우로서 증감된 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 100분의10 이내인 경우에는 그러하지 아니한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부에서 수행한 엔지니어링용역의 계약금액 변경 현황을 점검한 결과, 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 10% 이내로 증가되어 엔지니어링손해배상보험료의 증액이 불필요하나, 계약변경 시 보험료로 증액한 사실이 확인되었다.

다만, 해당용역이 종료될 때, 직접경비의 감액에 따라 계약금액 변경 당시의 증액된 보험료를 제외하고 준공검사 요청 접수 및 정산으로써 증액된 보험료는 정산되지 않았다.

관련자 의견 제●발전소 ☒부 담당자(F.)는 해당조항은 엔지니어링사업자에게 증액 또는 감액을 하게 하지 않는다는 부분이며, 변경 의무가 없다는 표현으로 이루어진 금지조항이 아닐 뿐만 아니라 계약업체에서 변경을 요구 시 이를 거부할 경우 민원제기의 우려가 있다는 의견을 제시하였으며, 제○발전소 ◆부 담당자(E)는 향후에는 이와 같은 사례가 발생하지 않겠다는 의견을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

감사 의견 위 사람이 주장하는 조항은 변경 금지의 조항이 아니지만, 10% 이내로 경미하게 계약금액이 변경되는 경우 해당 공제료를 증감시킬 필요가 없다는 단서 조항이다.

엔지니어링공제조합에서도 “변경되는 계약금액이 누적 10%를 초과할 경우, 공제가입금액을 변경하여야 한다”고 답변하였다.

즉, 10% 이내로 계약금액이 증감되는 경우, 공제료를 변경하지 않아야 하는 의무 조항은 아니지만 변경하지 않는다고 해서 잘못된 것은 아니다.

또한, 상소정의 용역 이외에 다른 다수의 엔지니어링용역에서는 해당조항을 근거로 공제료를 증감하지 않고 있으며, 이는 타 엔지니어링용역과의 형평성 차이가 발생할 수 있다.

따라서, 향후에는 엔지니어링용역의 계약금액이 10% 이내로 증감되는 경우, 계약상대자에게 해당조항의 내용을 충분히 이해시키고 협의하여 엔지니어링손해 배상공제료를 정할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 ☆본부장은

향후 엔지니어링 용역 설계변경 시, 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」에 따라 10% 이내로 경미하게 계약금액이 변경되는 경우 엔지니어링손해배상 공제료를 증감하지 않도록 하는 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)